

1500251-67.2018.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3039244/2018 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 720965 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO BAPTISTA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

LEONARDO BAPTISTA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500251-67.2018.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500251-67.2018.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3039244/2018 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 720965 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO BAPTISTA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

LEONARDO BAPTISTA DE OLIVEIRA, com dados qualificativos a fls. 04/05, foi

denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 04 de maio de 2018, por volta de 14h00min, na Rua São Domingos, em frente ao n.º 269, no Bairro Santo Antonio, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 02 (duas) porções de cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 12/13 e laudo de exame químico toxicológico a fls. 22/24 – com resultado positivo para maconha), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse da droga descrita acima para comercializá-la no local acima indicado.

Ocorreu que, na data dos fatos, o denunciado Leonardo, juntamente com uma pessoa indicada apenas por Gustavo, caminhava pela via pública, rumo à quadra esportiva, mas, ao perceber a presença da viatura militar, dispensou algo ao solo, momento em que ambos foram abordados pelos policiais militares.

Realizada a revista pessoal, mais precisamente ao lado de um dos pés de Leonardo, foi encontrada uma porção de maconha e, embaixo de um dos pés, a outra porção da mesma substância entorpecente.

Em seguida, os agentes deslocaram-se até a residência do denunciado, ocasião em que, realizada a busca domiciliar, encontraram a quantia de R\$ 1.200,00, cujo valor foi entregue a pessoa de Wesley Mendes Mori (cf. auto de entrega a fls. 14). Portanto, as circunstâncias da apreensão da droga e de dinheiro, bem como o comportamento do denunciado ao perceber a aproximação da viatura da polícia militar, evidencia que a substância entorpecente pertencia ao denunciado e que se destinava a entrega a consumo de terceiros.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 68/69). A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2019, e o réu foi citado (fls. 115. Durante a instrução processual, apenas o acusado foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público e defesa pugnaram pela desclassificação delitiva e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Em que pese a prova da autoria delitiva na pessoa do acusado, e materialidade, conforme se depreende do Termo Circunstanciado de fls.04/05, laudo de entorpecentes de fls. 22/24 que resultou positivo para Tetrahidrocanabinol (THC), não me convenço que a destinação do entorpecente era para mercância ilícita.

Os policiais militares não foram ouvidos em sede judicial, e o réu, ao ser interrogado, disse que é usuário de drogas e que naquele dia ficou com medo de ser abordado, por isso dispensou as duas porções no chão. Que as duas porções eram para seu consumo próprio.

Conforme se observa, a prova oral acusatória, por si só, não é suficiente para comprovar que os entorpecentes encontrados com o réu se destinavam ao comércio deletério.

A posse das porções de entorpecente é fato incontroverso, mas a quantidade é diminuta, tudo revelando que a destinação era para seu consumo próprio.

Como se sabe, só prova segura pode autorizar uma condenação e, na espécie, não a vejo presente, não se podendo presumir a condição de traficante somente pelo fato do réu guardar duas porções consigo.

Assim, considerando tais circunstâncias, em especial a prova oral dos autos, não há nada de concreto para atribuir ao réu a prática de tráfico de entorpecente, de forma que, pairando a dúvida invencível, há de se desclassificar sua conduta pelo porte de entorpecente para uso próprio, na forma pretendida pela defesa e pelo Ministério Público.

E operando-se a desclassificação delitiva, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do acusado, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

O artigo 30 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o prazo prescricional é de dois anos para o crime de porte de entorpecente para uso próprio.

O acusado era menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 06), então o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, na forma do artigo 115 do mesmo Código, o que totaliza um ano.

O artigo 117 estabeleceu os marcos interruptivos, e o primeiro deles é o recebimento da denúncia (inciso I). In casu, o fato ocorreu em 09 de maio de 2018, e a denúncia só foi recebida em 23 de outubro de 2019, quando já transcorrido mais de um ano sem que nenhum outro ato interruptivo ou suspensivo da prescrição fosse praticado, daí porque não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Estando, pois, evidenciado o decurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional anual, é hipótese de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, na forma do art. 61, caput, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, desclassifico a conduta típica descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, por consequência, julgo extinta a punibilidade de LEONARDO BAPTISTA DE OLIVEIRA diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c.c artigo 30 da Lei nº 11.343/06.

Sem custas. Fixo os honorários do patrono nomeado no máximo previsto na Tabela do Convênio DPE/OAB. Oportunamente, expeça-se certidão.

Após, archive-se com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA